



PUTUSAN
Nomor 3818 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. HAMZAH bin ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di tinggal di Dusun Mandar, RT 003, RW 001, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumene;
2. **JANNATI bin ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
3. **MAHMUD bin ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
4. **HUSEN bin ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
5. **HUDA bin AHMAD alias CO'DAI**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
6. **NAHASAH binti AHMAD alias CO'DAI**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
7. **HASBULLAH bin AHMAD alias CO'DAI**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
8. **SAMSUL alias CACCU bin AHMAD alias CO'DAI**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;

9. **ENI binti MUHAMMAD NUR alias KANNU'**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
10. **MUHAMMAD ALI bin USMAN alias SUMANG**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
11. **AHMAD alias MADA' bin MAHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
12. **HALIPAH binti NUHUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
13. **JAILUDDIN bin JUMURA**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
14. **SAHAPIA binti DAENG CALLA'**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
15. **AHMAD alias WANTUS bin SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Mandar, Dusun Mandar Cabbi, RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
16. **CAMAT MSALEMBU**, beralamat di Kantor Kecamatan Masalembu Jalan Kalifah, Nomor 01, Ambulung, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. AJ Hawiyah Karim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Advocated and Legal Consultant* R. AJ. Hawiyah, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Kartini V/553, Pangarangan, Sumenep, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

MOH. JAWAHIR bin HALING alias ABD. HALIM, bertempat tinggal di Dusun Mandar, RT 003, RW 001, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura), beralamat di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, KM 36, Cangkarman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Moh. Jawahir bin Haling alias Abd. Halim) adalah ahli waris pengganti dari orang tuanya bernama: Haling alias Abd. Halim, beserta 6 (enam) saudara kandung Penggugat yang lain yaitu:
 - 2.1. Jumali bin Haling alias Abd. Halim;
 - 2.2. Fauzan bin Haling alias Abd. Halim;
 - 2.3. Siti Jabariyah binti Haling alias Abd. Halim;
 - 2.4. Muhammad Anam bin Haling alias Abd. Halim;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



- 2.5. Padhila binti Haling alias Abd. Halim dan;
- 2.6. Ramlah binti Haling alias Abd. Halim;
3. Menyatakan Haling alias Abd. bin Umar yang merupakan orang tua Penggugat adalah anak kandung dari Habanong alias W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu berupa: sebidang tanah sebagaimana dalam Nomor Kohir 363, Nomor Persil 88A Kelas II, dengan luas: 2.1154 ha/21.540 m², atas nama W. Habanong Patma yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT 002, RW 002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan batas batas:
- Utara : pantai;
 - Timur : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
 - Selatan : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
 - Barat : tanah milik P. Sunding anak dari W Rasa'
- Adalah harta peninggalan Habanong alias W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna sebagai harta warisan Penggugat beserta 6 (enam) saudara kandung dari Penggugat lainnya yang diperoleh dari harta warisan orang tua Penggugat bernama: Haling alias Abd. Halim Bin Umar;
5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV dalam yang menusai objek tanah sengketa dengan cara membuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 184/AWR/435.423/2003, tanggal 7 April 2003 di hadapan PPAT Kecamatan Masalembu selaku Camat Masalembu adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat XVII (Camat Masalembu) yang menguasai objek sengketa dengan cara membuat dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 184/AWR/435.423/2003, tanggal 7 April 2003 sebagaimana pada diktum 5 di atas adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 184/AWR/435.423/2003, tanggal 7 April 2003 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Masalembu selaku Camat Masalembu sebagaimana



pada diktum 5 dan diktum 6 di atas adalah akta yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat V s/d Tergugat XVI yang menguasai objek sengketa dengan cara membangun rumah tinggal di atas tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk untuk menyerahkan atas tanah objek sengketa beserta segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya termasuk juga mengosongkan dan meninggalkan bangunan berupa rumah tinggal milik Tergugat V s.d Tergugat XVI kepada Penggugat secara tanpa syarat;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat yang dalam hal ini adalah:
 - 10.1. Kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun dihitung sejak tahun 2003 yaitu total keseluruhan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 10.2. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam diktum 4 tersebut di atas;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan berupa rumah tinggal milik Tergugat V s.d Tergugat XVI yang berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam diktum 4 tersebut di atas;
13. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun Kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), yang dalam hal ini adalah sebesar

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan perkara ini;

15. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Dan/atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (kompetensi absolute pengadilan);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp., tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Moh. Jawahir bin Haling alias Abd. Halim) beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:
 - Jumali bin Haling alias Abd. Halim;
 - Fauzan bin Haling alias Abd. Halim;
 - Siti Jabariyah binti Haling alias Abd. Halim;
 - Muhammad Anam bin Haling alias Abd. Halim;
 - Phadilah binti Haling alias Abd. Halim;
 - Ramlah binti Haling alias Abd. Halim;

Masing-masing adalah ahli waris dari Almarhum Haling alias Abd. Halim bin Umar;

3. Menyatakan Haling alias Abd. Halim bin Umar adalah anak kadung dari W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana diurai dalam Nomor Kohir 363, Nomor Persil 88A

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II, dengan luas 2.1154 ha/21.540 m², atas nama W. Habanong Patma yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT/RW 002/002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, dengan batas batas:

- Utara : pantai;
- Timur : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Selatan : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Barat : tanah milik P. Sunding anak dari W Rasa';

Adalah milik Penggugat beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:

- Jumali bin Haling alias Abd. Halim;
- Fauzan bin Haling alias Abd. Halim;
- Siti Jabariyah binti Haling alias Abd. Halim;
- Muhammad Anam bin Haling alias Abd. Halim;
- Phadilah binti Haling alias Abd. Halim;
- Ramlah binti Haling alias Abd. Halim

Yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Haling alias Abd. Halim bin Umar yang berasal dari orang tuanya yang bernama Habanong alias W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang menguasai, tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jika ternyata ada surat-surat atau sertifikat dan berbagai jenis surat lainya yang terbit di atas objek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lainnya yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah, tidak mengikat tanah sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp13.679.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY., tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp., tanggal 26 Oktober 2023, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan dengan meniadakan diktum angka 6 (enam), sehingga selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Moh. Jawahir bin Haling alias Abd. Halim) beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:
 - 1) Jumali bin Haling alias Abd. Halim;
 - 2) Fauzan bin Haling alias Abd. Halim;
 - 3) Siti Jabariyah binti Haling alias Abd. Halim;
 - 4) Muhammad Anam bin Haling alias Abd. Halim;
 - 5) Phadilah binti Haling alias Abd. Halim;
 - 6) Ramlah binti Haling alias Abd. Halim;Masing-masing adalah ahli waris dari Almarhum Haling alias Abd. Halim bin Umar;
3. Menyatakan Haling alias Abd. Halim bin Umar adalah anak kadung

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



dari W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana diurai dalam Nomor Kohir 363, Nomor Persil 88A Kelas II, dengan luas 2.1154 ha/ 21.540 m², atas nama W. Habanong Patma yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT 002, RW 002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:

- Utara : Pantai;
- Timur : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Selatan : tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Barat : tanah milik P. Sunding anak dari W Rasa';

Adalah milik Penggugat beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:

- 1) Jumali bin Haling alias Abd. Halim;
- 2) Fauzan bin Haling alias Abd. Halim;
- 3) Siti Jabariyah binti Haling alias Abd. Halim;
- 4) Muhammad Anam bin Haling alias Abd. Halim;
- 5) Phadilah binti Haling alias Abd. Halim;
- 6) Ramlah binti Haling alias Abd. Halim;

Yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Terbanding semula Penggugat yang bernama Haling alias Abd. Halim bin Umar yang berasal dari orang tuanya yang bernama Habanong alias W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang menguasai, tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp., *juncto* 844/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 884/PDT.G/2023/PT SBY., tanggal 18 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Para Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa berupa sebidang tanah Kohir Nomor 363, Persil Nomor 88A Kelas II, seluas 21.540 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Mandar Cabbi RT 002, RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, tercatat atas nama W. Habanong Patma adalah milik Penggugat beserta 6 (enam) orang saudara kandungnya, yang merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Haling alias Abd. Halim bin Umar yang berasal dari orang tuanya yang bernama Habanong alias W. Habanong Patma alias Hawanong binti Patanna, sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **H. HAMZAH BIN ABDUL HALIK**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAMZAH BIN ABDUL HALIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2024